

1518583-22.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

LEANDRO CASSIMIRO DE ARAUJO e outro

Vistos.

Leandro Cassimiro de Araujo e Guilherme Ribeiro da Silva foram denunciados como incurso no artigo 33, " caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1518583-22.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1518583-22.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

LEANDRO CASSIMIRO DE ARAUJO e outro

Vistos.

Leandro Cassimiro de Araujo e Guilherme Ribeiro da Silva foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 02.08.2021, por volta das 14:00 horas, na Rua Ana Aslan, bairro Capão Redondo, agindo em concurso, preparavam, tinham em depósito e guardavam, para fim de tráfico, 4999,6g de cocaína e mais 2523,4g da mesma droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório dos réus, a fls. 162/163. Na ocasião, a pedido das defesas, tendo o PM André informado que a operação fora gravada por câmara em seu uniforme, solicitou-se a vinda das imagens, ao que sobreveio o ofício de fls. 174.

As partes manifestaram-se por memoriais, o MP requerendo a condenação e as defesas a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 30, 32/33 e 108/109.

No inquérito, a fls. 12 e 13, os réus tiveram a oportunidade de desde logo clamarem por sua inocência, mas optaram pelo silêncio. Já em juízo ambos se saíram com a versão de que estavam capinando um terreno, próximo a um barraco, quando de repente viram três indivíduos correndo. Na sequência, os policiais detiveram a eles, réus, e os levaram até o aludido barraco, onde nunca tinham estado, constatando que havia drogas.

Ora, tal versão não se sustenta.

Os PMs George e André reconheceram os réus na esfera judicial. Disseram que faziam patrulhamento de força tática, com vista ao combate do tráfico na região, momento em que perceberam, saindo de um barraco, 05 indivíduos, dentre os quais os réus. Possivelmente, acreditam, foram alertados por algum comparsa, pondo-se em fuga desorientada. Tanto que os réus, em particular, correram na direção da viatura e foram capturados. A porta do barraco foi deixada aberta e, em revista, encontraram em seu interior cocaína embalada e parte disposta em bacias, além de invólucros prontos para essa destinação. Indagados a respeito, admitiram o tráfico e que recebiam a quantia de R\$ 100,00 por dia para embalar a droga.

Note-se que os milicianos sequer os conheciam antes, não tendo motivo para querer incriminá-los de forma gratuita.

Quanto as imagens gravadas por câmara do PM André, observa-se que as próprias defesas, as quais tinham-nas solicitado, não chegaram a explorá-las, a denotar que não lhes trouxe qualquer benefício probante. Aliás, a defesa de Leandro ficou silente a respeito, enquanto a de Guilherme buscou desqualificá-la, conforme trecho de sua manifestação a fls. 207 que se transcreve: " Outrossim, é de se verificar que a gravação apresentada pela Polícia Militar, da suposta abordagem do acusado, é prova unilateral e nada indica que não tenha sido maquiada ou que o acusado não tenha sido induzido a declinar o que se ouve no áudio, reforçando mais uma vez a necessidade de decreto absolutório, o que já se requer".

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não demonstrado que os réus se valeram dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar os réus Leandro Cassimiro de Araujo e Guilherme Ribeiro da Silva como incurso no artigo 33, " caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

Os réus são primários e de bons antecedentes, a fls. 41/42 e 43. Entretanto, as suas penas bases devem ser aumentadas de 1/5, em função da quantidade de droga, fixando-as em 06 anos de reclusão e 600 dias multa.

Fazem jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo suas penas em 1/4 pela quantidade, o que perfaz em definitivo, para cada réu, 04 anos e 06 meses de reclusão e 450 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ante as penas aplicadas e circunstância gravosa indicada, grande volume de droga, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenados os réus, não tendo o direito de recorrerem em liberdade. Sejam eles recomendados na prisão em que se encontram.

Oportunamente, lancem-se os seus nomes no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 14 de março de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito